Tình tiết bổ sung

Bản giám định pháp y số 112 ngày 2/01/2006 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh H đối với Trần Thị Tú xác định: Âm hộ, tầng sinh môn phù nề, sung huyết đỏ, không sây sát, màng trinh rách cũ đã thành sẹo, âm hộ, âm đạo có nhiều dịch trắng đục. Kết luận tỷ lệ tổn hại sức khỏe toàn bộ là 15%.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Tạ Đức Hiền, anh (chị) có nhận xét và kiến nghị gì với Cơ quan điều tra công an huyện Y về kết luận giám định pháp y trên?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/1/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M có văn bản đề nghị và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện M gia hạn điều tra 03 tháng kể từ ngày 2/2/2006. Ngày 29/1/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M quyết định gia hạn tạm giam đối với Đỗ Thế Thụ và Tạ Đức Hiền 03 tháng kể từ ngày 2/2/2006.

Ngày 27/4/2006, Cơ quan điều tra công an huyện M ra bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện M truy tố Đỗ Thế Thụ về "Tội giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về "Tội cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Hồ sơ vụ án thể hiện:

Thụ khai: tối ngày 30/10/2005 tại đường 204, Thụ và Khanh đã có quan hệ tình dục với nhau nhưng là do hai người tự nguyện. Khi đang giao cấu thì bị La bắt quả tang. Trên đường về Thụ đèo Khanh vào hàng thuốc mua thuốc tránh thai cho Khanh. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú, nhưng Thụ không biết Hiền và Tú có giao cấu với nhau hay không.

Khanh khai: tối ngày 30/10/2005, Khanh có quan hệ tình dục tự nguyện với Thụ tại đường 204. Trong lần đi chơi này có cả Hiền và Tú. Trên đường về, Tú nói với Khanh là Tú bị hiếp dâm. Khanh đã đi mua thuốc tránh thai cho Tú trước khi Thụ và Khanh về nhà.

Tú khai: tối ngày 30/10/2005 tại đường 204, cách chỗ Thụ và Khanh đứng khoảng 100m, Tú đã bị Hiền vòng ra đằng sau ôm chặt lấy người. Tú vùng vẫy đẩy ra nhưng Hiền hứa hẹn sẽ xin việc cho Tú và vật ngửa Tú ra lề cỏ bên đường, nằm đè lên trên người Tú. Tú đã giẫy đạp nhưng Hiền đè một tay lên ngực để giữ hai tay Tú, một tay còn lại Hiền tụt quần Tú xuống, sau đó Hiền giao cấu với Tú. Trong lúc này, Tú vẫn giãy giụa và có kêu nhưng không dám kêu to. Sau đó, Hiền đèo Tú về nhà, Tú đã tắm rửa, thay quần áo và uống thuốc tránh thai do Hiền mua cho.

Hiền khai: Hiền có đi chơi cùng Thụ, Khanh, Tú vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204 nhưng không có hành vi giao cấu với Tú. Khi thấy Thụ và Khanh đèo nhau về thì Hiền cũng đèo Tú về thẳng nhà Tú. Về nhân thân, Hiền là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, có anh trai là liệt sĩ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) cần chú ý vấn đề gì khi nghiên cứu các lời khai trên?

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị) hành vi của Hiền thuộc các trường hợp nào sau đây? Tại sao?

a) Phạm tội Hiếp dâm theo qui định Tại Điều 111 BLHS;
b) Phạm tội Cưỡng dâm theo qui định tại Điều 113 BLHS;
c) Không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/5/2006, Viện kiểm sát nhân dân huyện M ra cáo trạng truy tố Đỗ Thế Thụ về "Tội giao cấu với trẻ em" theo khoản 1 Điều 115 BLHS, Tạ Đức Hiền về "Tội cưỡng dâm" theo khoản 1 Điều 113 BLHS.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh (chị) cần kiến nghị với cơ quan tiến hành tố tụng nào? về vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Ngày 6/6/2006, anh (chị) vào trại tạm giam gặp Tạ Đức Hiền. Hiền một mực chối tội, không nhận có hành vi giao cấu với Tú vào tối ngày 30/10/2005 tại đường 204.

Câu hỏi 6 (0,5 điểm): Anh (chị) trao đổi gì với Tạ Đức Hiền?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa?